

ליל שבת קדש פרשת בהר תשע"א

ספירת העומר בברכה משום כבוד הבריות

יש לעיין בעניין הנידון המפורסם ברב ששכח ולא ספר יום אחד ספירת העומר, שנפסק בשו"ע סי' תפ"ט שאינו סופר שאר ימים בברכה, וזאת משום שיטת הבה"ג הסובר שמי שחיסר יום אחד אינו יכול להמשיך ולספור את היום שאחריו. ואף שאר הראשונים נחלקו וסוברים שאפשר לספור כל יום אפילו אם לא ספרו את היום הקודם, מ"מ לעניין ברכה חיישין לשיטת הבה"ג ולכן ממשיך לספור בלי ברכה.

ויש לדון האם אפשר להתיר לרב זה לספור בברכה לעצמו, ולא לחוש לשיטת הבה"ג, משום טעמא דכבוד הבריות, דכיון שלומר לבני עדתו שכחתי מלספור, פעמים שלפי העניין יש בו משום ביזוי הקודש, יש לעיין האם במקום בזיון זה נתיר לו לסמוך על השיטות הסוברות ששרי לספור בברכה.

והנה כדי לברר שאלה זו עלינו להקדים כמה יסודות כלליים: [א]. דין ברכה לבטלה האם אסורה מן התורה או מדרבנן. [ב]. איזה דברים נדחים מפני כבוד הבריות. [ג]. מה גדר כבוד הבריות לעניין דינים אלו.

לדמות בזה מילתא למילתא. והסברא נותנת שהכל לפי העניין וישנם מצבים רבים בהם גם זה הוא בכלל כבוד הבריות.

ברכה לבטלה במקום כבוד הבריות

ד. והנה אם כנים הדברים אזי יתכנו מצבים בהם רב ששכח ספירת העומר נמצא אכן במצב של בזיון גדול ובפרט היכי שבני קהילתו אורבים לו השכם והערב. ובזה יש לדון בתרתי: [א]. האם נתיר במקום כבוד הבריות לברך ברכה לבטלה, ולסמוך על דברי האחרונים שנקטו לעיקר שברכה לבטלה אינה אסורה אלא מדרבנן ובמקום כבוד הבריות שרי. [ב]. ואת"ל שלא סמכין בכה"ג לברך ברכה לבטלה, אכתי יש לדון ולהביא ראיה שבמקום פלוגתא אי הוי ברכה לבטלה, סמכין על שיטות המקילות בגוונא שהדבר נוגע לבזיון וכדומה.

דהנה מצינו בס' תקס"ו גבי עלייה לתורה בימי התענית למי שאינו מתענה, שנחלקו הפוסקים בדין זה

האם ברכת התורה בתענית נתקנה רק למתענים וממילא מי שלא מתענה ברכתו לבטלה, או שמא ברכות התורה באים לכבוד הציבור וכל מי שעולה יכול לברך ואין ברכתו לבטלה כלל. וכתב המשנ"ב שלא יעלו לתורה מי שאינו מתענה, ומ"מ אם קראו לתורה איש תלמיד חכם, ומחמת איזה אונס אירע שלא התענה וצר לו לומר להם שלא התענה כדי שלא יהיה חילול השם בדבר, נראה שיכול לסמוך בשעת הדחק על המקילין ויעלה לתורה.

וא"כ שמא יש לדמות בזה מילתא למילתא ולומר שגם במקום גנאי ובזיון של הרב שטעה, יש לסמוך עכ"פ על עיקר השיטות הסוברות שגם אם שכח יום אחד יכול להמשיך ולברך בשאר ימים. [ויש לצרף בזה את שיטות הפוסקים שברכה לבטלה אינה אסורה מן התורה אלא מדרבנן, וגם את דברי ח"א וחזו"א הנוקטים גם בדעת הרמב"ם שברכה לבטלה אסורה רק מדרבנן, ונמצא שלשיטת אלו הותר במקום כבוד הבריות לברך ברכה שלכו"ע הוי לבטלה].

ברכה לבטלה האם אסורה מן התורה או מדרבנן

א. בעניין ברכה לבטלה האם אסורה הוא מד"ת או מדרבנן נחלקו הדעות: דעת התוס' ראש השנה דף לג. ד"ה הא, שאיסורה מדרבנן. ובדעת הרמב"ם נחלקו האחרונים האם אסורה מדרבנן או מדאורייתא. ועיין מג"א סי' רט"ו שסובר שדעת הרמב"ם שברכה לבטלה אסורה מד"ת, וכן ברעק"א בתשובה סי' כ"ה. ודעת הח"א כלל ה' והחזון איש שגם הרמב"ם סובר שברכה לבטלה אסורה רק מדרבנן. ועיין משנ"ב סי' רט"ו ס"ק כ' שמצדד לעיקר כדעות שברכה לבטלה אסורה מדרבנן.

ושורש הנידון הוא שהרי זה פשוט שאם אחד מזכיר את שם ה' דרך סיפור דברים אין בזה איסור כלל, ולכן יש לעיין אמאי אם אומר ברוך אתה ה' בורא פרי הגפן לבטלה יש בזה איסור, שהרי לכאורה אמר שבחו של מקום שברא פרי הגפן, ואי"ה נבאר עניין זה במקום אחר ביתר הרחבה.

עשיית איסור במקום כבוד הבריות

ב. איתא בגמ' ברכות דף יט: שמפני כבוד הבריות לא הותר לעבור בקום ועשה על שום איסור מן התורה, דאין עצה ואין תבונה כנגד השם, ורק הותר לעבור על איסור תורה בשב ואל תעשה, ואילו איסורים דרבנן נדחו מפני כבוד הבריות, וכלשון רש"י בברכות שם דרבנן אחלוה ליקרייהו לעבור על דבריהם היכא דאיכא כבוד הבריות. [ובפוסקים מחלקים בין גנאי גדול לגנאי קטן, עיין שו"ע אורח"ח סי' י"ג ובנו"כ שם].

כבוד הבריות

ג. בדרך כלל מצינו בפוסקים כבוד הבריות שעניינו בזיון לגוף האדם, כגון להפשיט בגדיו מעליו או לילך בבגד מלוכלך, או מי שיש לו מאכל שנכנס בין שיניו ויש לו גנאי אם לא מוציאו. אך לא מצינו מה הדין בגוונא שהאדם מבחינת מלבושיו וחיצוניותו אין בו רבב אלא שהוא נמצא במעמד שגורם לו בושה, האם גם זה הוא בכלל כבוד הבריות או שמא אי אפשר

[ובשו"ת שבט הלוי ח"ג סי' צ"ו דן בתוך הדברים להתיר לברך בשאר ימים מפני כבוד הבריות והביא סמוכין לדבריו מדברי הבה"ל סי' צ"ב ד"ה היה נצרך, ועיין לש"ך יור"ד סי' רמ"ב דבשעת הדחק בדרבנן אפשר לסמוך על שיטת יחיד. והנה יש לעיין בדברים שהביא מהנצרך לנקביו שלכאורה משם קצת ראיה לסתור שהרי הבה"ל לא סמך להקל היכי שמתחיל להתפלל וכבר נצרך לנקביו, ודן לחלק מדברי מג"א גבי בל תשקצו שהותר מפני כבוד הבריות, לבין היכי שהתחיל להתפלל באיסור שתילתו תועבה ויש חשש על כל הברכות שיברך משום לא תשא ואפשר שסלקו איסורם מזה וממילא אין הברכה לבטלה וסיים בצע"ג, חזינן שלא פשיטא לבה"ל להקל במקום ברכה לבטלה. ומה שהביא בשם מג"א יתכן שדוקא היכא שיכול להעמיד עצמו עד פרסה שבזה לדעת הרי"ף מותר לכתחילה להתפלל לכן בדיעבד אין הברכה חשיבא לבטלה, אבל מנלן להתיר גבי ספירת העומר שבזה לדעת הבה"ג ברכות לבטלה, וצ"ע].

כבוד הבריות באיסורי שבת

ה. לעניין מלאכות שבת במקום כבוד הבריות, מצינו שהתירו טלטול מוקצה לצורך כבוד בריות בדינא דאבנים מקורזלות עיין גמ' שבת דף פא: ושו"ע סי' ש"ב סעיף א'. ומלאכה כלאחר יד במקום כבוד הבריות בהג"א פ"ח דשבת על הרא"ש סי' א', שכתב דמותר להחליק צרור ע"מ שיוכל לקנח בו אם עושה זאת כלאח"י, והביאו במשנ"ב סי' ש"ב ס"ק כ'. ומצינו עוד בשעה"צ סי' שכ"ב ס"ק י"ב בשם הפמ"ג שמותר לקטום קיסם כלאח"י כדי לחצוץ שיניו אם נשתייר לו בשר ויש בזה משום כבוד הבריות. ומכל הנ"ל יש מקור להתיר קריעת נייר טואלט בשעת הדחק אם יעשה זאת כלאח"י דהוי איסור דרבנן במקום כבוד הבריות.

והנה מצינו בגמ' מנחות דף לח. ובשו"ע אור"ח סי' י"ג שמי שנודע לו בשבת כשהוא ברכמלית שהטלית שעליו פסולה, לא יסירנו עד שיגיע לביתו דגדול כבוד הבריות. ומבואר בפוסקים שלגבי איסור דאורייתא של התעטפות בבגד שיש בו ד' כנפות בלי ציצית יש את סברת המרדכי, ולגבי טלטול הבגד בכרמלית שהוא מדרבנן יש את הסברא של כבוד הבריות. וחזינן שהתירו איסור דרבנן אפילו שלא כלאח"י במקום כבוד הבריות, וב"י ומג"א מתירים אף בטלית גדול שאין לובשים אותו כל היום אלא רק בעת התפלה, וליכא ביזוי בהסרתו מ"מ שרינן ליה, ורעק"א מפפק בזה [הובא במשנ"ב סי' י"ג ס"ק י'].

ועיין רש"י ברכות דף יט: ד"ה כל מילי דרבנן, שהביא בחדא מחתא את ב' האיסורים של טלטול מוקצה ושל טלטול בכרמלית, כדוגמאות להא שאיסורים דרבנן נדחים מפני כבוד הבריות.

ולפי זה צריך היה להיות שיהיה שרי לומר לנכרי לעשות אפילו מלאכה דאורייתא מפני כבוד הבריות, שהרי אמירה לנכרי קילא טפי ממלאכה על ידי שינוי [עיין חזון איש סי' נ"ו ס"ק ד' שהוכיח כן מגמ' שמי שהחשיך לו בדרך שישנם דרגות בהיתרים שהותרו עבורו, ומבואר בגמ' שלא התירו לזרוק כלאחר יד אם יש נכרי, ומוכח שאמירה לנכרי קילא טפי ממלאכה ד"ת כלאח"י],

ואחרי שהפוסקים התירו מלאכה ד"ת כלאח"י מפני כבוד הבריות א"כ ה"ה שנתיר אמירה לנכרי דקילא טפי. וצ"ע מדברי המשנ"ב סי' ש"ב ס"ק ל"ו דמותר לשפשף בגד שנפל עליו טיט על ידי נכרי כיון שהוי שבות דשבות מפני כבוד הבריות [משאצל"ג ואמירה לנכרי], ולכאורה אמאי לא נימא שמותר אמירה לנכרי אף בדאורייתא מפני כבוד הבריות. [ומה שמצינו בסי' שי"א במג"א ס"ק י"ג שאסר לעביר מת ישראל מרה"ר לרה"י על ידי נכרי, עיי"ש בשם הרמב"ן דשאני טלטול המת שכבודו הוא שלא תתחלל השבת על ידו].

ועיין בספר ארחות שבת פרק כ"ג סעיף ק"א ובהערה קע"ה מש"כ בזה, ובספר מקור חיים לבעל החוות יאיר סי' רע"ו התיר במקום כבוד הבריות גדול אמירה לנכרי בדאורייתא, ועיין עוד בשו"ת שואל ומשיב מהדורה ד' ח"ב סי' פ"ו שנקט גם להתיר אמירה לנכרי בד"ת במקום כבוד הבריות. [מובא בספר מלכים אומניך פ"י הערה ה']. ואפשר דבגד מלוכלך בטיט אינו בזיון גדול ולא חשיב גנאי ולכן התיר המשנ"ב רק שבות דשבות, משא"כ במצב של בזיון גדול גם משנ"ב יודה דשרי אמירה לנכרי אף בדאורייתא.

ו. אלא שיש לברר במתינות בכל גוונא מתי הוי כבוד הבריות ומתי לא הוי כבוד הבריות ויש לו עצה אחרת בזה, וכגון מי שבגדיו מלוכלכים מה דינו כאשר נמצא בבית האם נימא שישאר בביתו ולא יצא לחוץ בין הבריות ותו לא הוי כבוד הבריות, או דילמא שרינן ליה לילך לבין הבריות כיון שאין אנו אומרים לו להיות כאסיר בבית האסורים וכיון שהולך בין הבריות תו הוי כבוד הבריות לנקות הבגד. וכעין זה במי שנשאר לו בשר בין שיניו שהתירו לו לקטום קיסם כלאח"י עיין במג"א שאיירי אם הזמינו חברו לסעודה שאז לא יכל להכין קיסם מאתמול [דאם יכל להכין קיסם מאתמול מבואר בגמ' שלא הותר לו לעשות שום דבר]. ויש לעיין האם אדם הנמצא בביתו ולא יכל להכין קיסם, האם נימא שישגר בחדרו ולא יעבור על האיסור. או שמא יכול להתנהג כדרך כל הארץ וחכמים התירו דבריהם במקום כבוד הבריות. ומסתבר טפי שבמקרים אלו לא הגבילו אותו מלהתנהג כהרגלו. [וכמו שלא נימא שמי שאין לו בגד של ד' כנפות בבית הכנסת שיכנס לבית הכסא או יעזוב את התפילה וממילא לא יצטרך לעבור על איסורים], אלא ריהטת הדברים שמותר לו להתנהג כהרגלו. [ועיין בספר מלכים אומניך שם שהקשה על הוראת השואל ומשיב שהתיר ניקוי קיטל שהתלכלך בצואה ביוהכ"פ, על ידי נכרי, דאמאי יש בזה משום כבוד הבריות, נימא שישאר בביתו ולא ילך לתפילה, ולדברינו יתכן לומר שזהו בכלל ההיתר של כבוד הבריות, וצ"ע].

קריעת כתב פלסתר מלוח מודעות בשבת

ז. ועל פי כל הנ"ל יש לדון שבמקום בזיון גדול יהיה מותר לקרוע בשבת כתב פלסתר שהודבק בגנותו של פלוני, דבעלמא קריעת מודעה יש בה איסור מצד מלאכת קורע ופעמים גם מלאכת מוחק, וכאשר הדבר נעשה בדרך של השחתה וקלקול והתיקון אינה נעשה בגופה של מלאכה אין בזה אלא איסור דרבנן, ובמקום כבוד הבריות י"ל דשרי.